

1. 개정이유

- 남녀고용평등법 개정('22.5.시행)에 따라 고용상 성차별등 시정제도가 신설되어 고용상 성차별 사건의 업무처리절차를 명확히 규정할 필요
- 고용상 성차별에 대한 구제방식은 형사처벌과 노동위 시정제도가 함께 규정되어 있어 업무처리방식에 대한 통일적 기준을 마련할 필요

2. 주요내용

- (고용상 성차별사건의 처리방식 명확화) ❶외부 신고사건(진정 등)으로 접수되었는지, ❷자체 적발한 사건(근로감독, 직권조사 등)인지 기준으로 처리방식 구분

❶ (외부신고) 진정사건(고소·고발 및 범죄인지사건 제외) 등 외부 신고에 의해 법 위반 확인 시 → 「근로감독관집무규정」 별표3에 따라 시정지시하고, 미이행시 범죄인지하여 수사에 착수(남녀고용평등법 제37조)

* 고소·고발 및 범죄인지 사건은 시정지시·인지 필요없이 바로 수사 착수

❷ (자체적발) 지방고용노동관서에서 근로감독 및 직권조사 등으로 법 위반 적발 시 → 시정요구하고, 시정 미이행시 노동위원회에 통보(남녀고용평등법 제29조의5)

신 · 구조문대비표(남녀고용평등 업무처리 규정)

현행	개정안
<신 설>	제12조(차별적 처우 사건 처리) ① <u>근로감독관은 법 제7조부터 법 제11조까지 중 어느 하나를 위반한 행위(이하 “차별적 처우”라 한다)에 대한 신고사건(고소·고발 및 범죄인지 사건은 제외한다)의 조사결과 법 위반사실이 확인되는 경우 「근로감독관집무규정」 별표 3에 따라 해당 사업주에게 시정지시 등의 조치를 하여야 한다.</u> ② <u>근로감독관은 차별적 처우에 대한 고소·고발을 접수하거나 제1항에 따른 시정지시에 사업주가 따르지 아니하여 범죄인지를 한 경우 수사에 착수하여야 한다.</u> ③ <u>근로감독관은 「근로기준법」 제102조제1항에 따른 근로감독 또는 직권조사 등에 의해 사업주의 차별적 처우를 확인한 경우 법 제29조의5에 따라 해당 사업주에게 그 시정을 요구할 수 있다.</u> ④ <u>근로감독관은 사업주가 제3항에 따른 시정요구에 따르지 아니</u>

<u>제12조</u> (생략)	<u>하는 경우 차별적 처우의 내용을 구체적으로 명시하여 사업장 주소지 관할의 지방노동위원회에 통보하여야 한다. 다만, 차별적 처우를 받은 날(차별적 처우가 계속되는 경우에는 그 종료일)부터 6개월이 지난 때에는 그러하지 아니하고 제1항 및 제2항의 절차를 준용한다.</u> <u>제13조</u> (현행 제12조와 같음)
-------------------------	---